

한국가스공사 상임감사위원

통보(신고)

일련번호 제21-국조실후속특정-13호

제목 하도급 계약 미통보

소관부서 ☒☒본부 ee·gg기지본부, ▲▲본부 aa·kkll지역본부

조치부서 ee·gg기지본부, aa·kkll지역본부

내용

1. 업무 개요

ee기지본부 ##부는 ee기지 내 건설공사의 시공 및 안전·품질·공정관리를 담당하면서 &&&&(주) 등과 도급계약을 맺고 “ee기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사(계약기간: '16. 9. 19. ~ '21. 3. 18.)” 등 3건의 건설공사를 시행하였고, 원도급사인 &&&&(주) 등은 【표 1】과 같이 일부공종에 대하여 (주)러러러러러 등과 하도급 계약을 맺고 계약현황을 ee기지본부 ##부에 통보하였으며,

gg기지본부 ☸☸☸☸부는 gg기지 기계설비 정비공사의 설계, 공무 및 감독 업무를 담당하면서 ☹☹☹☹☹☹☹☹와 도급계약을 맺고 “gg기지 LNG Reloading 시스템 구축공사(계약기간: '19. 9. 20. ~ '20. 11. 19.)”를 시행하였고, 원도급사인 ☹☹☹☹☹☹☹☹는 【표 2】와 같이 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ(주) 등과 하도급계약을 맺고 계약현황을 gg기지본부 ☸☸☸☸부에 통보하였다.

[표 1] 하도급 시행 및 통보 현황(ee기지본부 ##부)

단위 : 천 원

번호	공사명	원도급사	하도급공종	하도급사	면허	계약기간	계약금액 (VAT포함)	하도급 통보일
1	TK-202 정밀점검 및 보수공사	####(주)	기계공사	(주)라라라라라라라	기계설비공사업	'16.12.09~ '21.03.18	12,567,590	'16.12.27
			전기공사	(주)라라라라라라라	전기공사업	'16.10.24~ '21.03.18	144,147	'16.11.22
2	TK-203 정밀점검 및 보수공사	####(주)	기계공사	(주)라라라라라라라	기계설비공사업	'17.09.11~ '19.03.29	4,830,504	'17.09.25
			전기공사	라라라라라라	전기공사업	'17.09.11~ '19.03.29	207,780	'17.09.25
3	TK-205 정밀점검 및 보수공사	xxxxxx(주)	기계공사	(주)라라라라라라라	기계설비공사업	'18.06.18~ '20.01.10	5,036,240	'18.07.11
			전기공사	라라라라라라(주)	전기공사업	'18.05.28~ '20.01.10	355,972	'18.06.22
			비파괴공사	(주)라라라라라라라	비파괴검사업	'18.09.13~ '20.01.10	1,796,840	'18.10.10

※ 출처: 확인서 “외주 수의계약 등 하도급 미통보에 관한 사항”(2021. 10. 18.)

[표 2] 하도급 시행 및 통보 현황(gg기지본부 ㅎㅎㅎㅎ부)

단위 : 천 원

번호	공사명	원도급사	하도급공종	하도급사	면허	계약기간	계약금액 (VAT포함)	하도급 통보일
1	gg기지 LNG Reloading 시스템 구축공사	한국가스 기술공사	보냉공사	cccccccc(주)	기계설비공사업	'20.08.18~ '20.11.19	367,274	'20.10.30
			철골설치공사	(주)라라라라라라라	강구조물공사업	'20.07.30~ '20.11.19	155,150	'20.10.30

※ 출처: 확인서 “외주 수의계약 등 하도급 미통보에 관한 사항”(2021. 10. 6.)

또한, aa지역본부와 kkll지역본부 ppqp부부는 관할지역 ▲▲설비의 신·증설, 개선·보강공사 등의 설계, 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 각각 “aa지역본부 사옥 경비동 증축공사(건축)(계약기간: '20. 9. 8. ~ '21. 2. 26., 계약상대자: (주)㉠㉠㉠㉠)”와 “ab관리소(GS) 노후설비 개선공사(계약기간: '20. 7. 13. ~ '20. 12. 31., 계약상대자: (주)㉡㉡㉡㉡㉡)”를 시행하였고, 별도의 하도급 계약 체결 및 통보 현황은 없다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급제한) 제6항에 따르면 도급받은 공사일부를 하도급한 건설사업자는 발주자로부터 하도급사항을 서면승인 받는 등¹⁾의 경우를 제외하고는 발주자에게 하도급내용을 통보하여야 한다.

※ 「건설산업기본법」 제99조(벌칙) 5호에 “제29조 제6항에 따른 (하도급)통보를 하지 아니한 자에게 500만 원 이하의 과태료를 부과 한다.” 고 되어 있음.

따라서 원도급사인 &&&&(주) 등은 【표 1】 및 【표 2】에 명시된 9개 하도급공사 이외에 잔여분을 직접 공사하기로 하였고, 발주자인 가스공사 감독부서에 위 9건 외에 하도급 내용을 통보하거나 승인받은 사실이 없으므로 잔여분의 도급공사비에 상당하는 공사를 직접 시행하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

&&&&(주)은 “ee기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사”를 시행하면서 “철제지붕 점검 및 보수용 비계 설치공사(하도급사: (주)εεεεεεεε)” 및 “CCTV 설치공사(目目目目目目目(주))”를 직접 시행하지 않고 하도급 주었는데도 이를 ee기지본부 ##부에 통보하지 아니하였다.

이와 같은 방법으로 ee기지본부 ##부, gg기지본부 ㉯㉯㉯㉯부, aa 및 kkll지역본부 ΨΨΨΨ부에서 시행한 상기 6건의 건설공사에 대하여 원도급사는 【표 3】과 같이 직접공사 시행분에 해당하는 총 11건의 공종에 대하여 하도급을 주거나 하도급 형태로 작업을 시행하였는데도 이를 가스공사 감독부서에 통보하지 아니한 한 채 무단으로 공사를 시행하는 등 하도급 관리를 소홀히 하였다.

1) 하도급부분이 그 공사 주요부분에 해당하는 경우로서 발주자가 품질관리상 필요하여 도급계약 조건으로 사전승인을 받도록 요구한 경우

[표 3] 하도급 미통보 명세

단위 : 원

구분	공사명	하도급 공종	하도급사	면허	계약기간	계약금액 (견적금액)	계약일 (견적일)
ee기 지	TK-202 정밀점검 및 보수공사	철제지붕 점검 및 보수용 비계 설치공사	(주)ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ	비계설치공사업	‘16.09.19~ ‘21.03.18	826,943,770	‘16.09.19
		CCTV 설치	ㄹㄹㄹ(주)	정보통신공사업		26,311,907	
	TK-203 정밀점검 및 보수공사	Insulation 신규설치	(주)ㄴㄴㄴㄴㄴㄴㄴ	기계설비공사업	‘17.07.26~ ‘19.03.29	65,941,318	‘17.07.26
		가설울타리 설치(메시웬스)	(주)ㄸㄸㄸㄸㄸㄸ	금속구조물공사업		26,618,866	
	TK-205 정밀점검 및 보수공사	조립식사무실 설치	♂♂♂♂(주)	건축물조립공사업	‘18.03.21~ ‘20.01.10	6,456,642	‘18.03.21
		펄라이트 충전	(주)▽▽▽▽	기계설비공사업		374,839,209	
gg기 지	LNG Reloading 시스템 구축공사	토목공사	ㄲㄲㄲㄲ	토목공사업 (미보유)	‘20.03.03~ ‘20.06.30	16,630,000	‘20.03.03
		배관작업	°F°F°F°F(주)	플랜트설비공사 (미보유)	‘20.08.25~ ‘20.10.23	20,666,800	‘20.08.25
		가설접근로 설치	㉸㉸㉸㉸㉸(주)	비계공사 (미보유)	‘20.9.17~ ‘20.11.19	18,909,000	‘20.9.17
aa	aa지역본부 사옥 경비동 증축공사(건축)	로타리파일 공사	ㄹㄹㄹㄹ(주)	토 및 지정공사업	‘20.11.18~ ‘20.11.24	12,000,000	‘20.11.17
kkll	조치원GS 노후설비 개선공사	마이크로파일 공사	(주)ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ	보링크라우팅사업	-	36,500,000	‘20.10.09

※ 출처: 확인서 “외주 수의계약 등 하도급 미통보에 관한 사항”(2021. 10. 6.) 등 4건 재구성

조치할 사항

ee·gg기지본부장, aa·kkll지역본부장은

「건설산업기본법」 제29조제6항을 위반(하도급 내용 미통보)한 계약상대자(원도급사)에 대해 과태료 부과 등의 행정조치 할 수 있도록 해당 관서에 신고하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

ee기지본부 ##부

gg기지본부 ㄸㄸㄸㄸ부

aa지역본부 ㄱㄱㄱㄱ부

kkll지역본부 ㄱㄱㄱㄱ부